

0003431-42.2015.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram
Comarca: Capão Bonito
Foro: Foro de Capão Bonito
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. SUMULA 7/STJ. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. FATO TÍPICO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº RESP 1362524/MG. PENA-BASE. QUANTIDADE E ...

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO
Processo nº:0003431-42.2015.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

0003431-42.2015.8.26.0123

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

JULIO SERGIO AGUIAR SILVEIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública deflagrada pelo Ministério Público em face de JULIO SÉRGIO AGUIAR SILVEIRA, por suposta incursão na figura típica descrita no art. 14, caput da Lei nº 10.826/03.

A inicial afirma que o acusado, no dia 02 de junho de 2015, à noite, na Praça Bom Jesus, Centro, cidade de Ribeirão Grande, nesta comarca, portava arma de fogo consistente em um revólver, marca Elba, calibre 32, sem numeração aparente, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia recebida em 06 de dezembro de 2016 (fls. 56). O réu foi citado por edital (fls. 127/128) e não compareceu em juízo, nem constituiu defensor, sendo declarada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP (fls. 137).

O requerido foi citado pessoalmente (fls. 192) e apresentou resposta à acusação (fls. 210). Foi firmado acordo de não persecução penal (fls. 246/247), rescindindo ante o descumprimento das condições (fls. 261).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha. O réu foi considerado revel. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos propostos na inicial. A defesa pugnou pela aplicação de benefícios penais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06), pelos Laudos Periciais (fls.08/09) e pela prova oral.

A autoria da infração é certa.

O policial militar Marco Antonio da Silva Leite informou que foi acionado para atender um desentendimento entre clientes de um bar. No local dos fatos, tomaram conhecimento de que o acusado portava uma arma de fogo e, inclusive, sacou contra uma pessoa, mas, em luta corporal, veio a ser desarmado. Por fim, relatou que a arma estava desmuniada.

Na fase policial e em sede de acordo de não persecução penal, o acusado confessou o delito (fls. 36 e 243/245).

Em síntese, restou sobejamente demonstrado que o acusado portava um revólver, marca Elba, calibre 32, sem numeração aparente, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo pericial a fls. 08/09), de modo a incidir na conduta prevista no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Cabe ressaltar que o fato de o acusado transportar a arma de fogo desmuniada e as munições apartadas não retira seu caráter criminoso, pois o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo ocorrência de resultado lesivo. Trata-se, ainda, de tipo de condutas múltiplas, no qual a prática de apenas um dos verbos dele constantes caracteriza a conduta típica.

Assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática dos núcleos "ter em posse" ou "portar" sem a devida autorização legal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. SUMULA 7/STJ. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. FATO TÍPICO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº RESP 1362524/MG. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.005.300/RS, pacificou sua jurisprudência no sentido de que o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu caráter ofensivo e prescindível a elaboração de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida e configurar a tipicidade do delito. (STJ - AgRg no REsp: 1672532 MA 2017/0122633-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal fixo a pena-base no mínimo legal. O valor unitário do dia-multa é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do art. 43 do mesmo Código Penal.

Na segunda fase, verifico que não há circunstâncias agravantes. Inaplicável a atenuante da confissão, a teor da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e nem de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena encontrada na primeira fase em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada nesta ação penal, para CONDENAR JULIO SÉRGIO AGUIAR SILVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incursão na conduta típica do art. 14, caput da Lei nº 10.826/03.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos, com fulcro no art. 44, § 2º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2.º, do Código Penal, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art. 46, caput, e parágrafos, do Código Penal, e em prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social no valor de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo da pena da multa já fixada, na forma do art. 45, § 1º, do citado diploma repressivo.

O acusado poderá apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Arbitro os honorários do defensor nomeado no valor previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C

Capão Bonito, 01 de junho de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA